

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9501/2542

บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

นายวิบูลย์ ลีวิบูลย์ศิลป์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88, มาตรา 90

เจตนารมณ์ของการส่งสำเนาเอกสารตาม ป.วิ.พ. มาตรา 90 มุ่งประสงค์เพียงให้ฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันได้มีโอกาสตรวจสอบเอกสารก่อน เมื่อโจทก์ได้แนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาท้ายคำฟ้อง ย่อมนับได้ว่าตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว

ที่โจทก์ไม่นำเอกสารหมาย จ. 3 และ จ. 4 แผ่นแรก ซึ่งเป็นรายการนี้มาแสดงต่อศาล เพราะโจทก์ได้อ้างใบเสร็จรับเงินซึ่งสรุปยอดหนี้ในแต่ละเดือนแล้ว ทั้งเอกสารหมาย จ. 8 ก็สามารถทำให้จำเลยเข้าใจถึงยอดหนี้ได้ดี ส่วนเอกสารหมาย จ. 5 ซึ่งเป็นใบวางบิลแสดงยอดหนี้ที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ เมื่อได้ความตามทางพิจารณาว่า เอกสารดังกล่าวพนักงานโจทก์นำไปมอบให้แก่จำเลยรับไว้แล้ว จึงถือได้ว่าเป็นเอกสารอยู่ในความครอบครองรู้เห็น ของจำเลยเช่นเดียวกับเอกสารหมาย จ. 8 ที่จำเลยทำขึ้นเพื่อตรวจสอบจำนวนหนังสือพิมพ์ที่ซื้อขายกัน เมื่อเอกสารหมาย จ. 5 และ จ. 8 ต่างเป็นที่มาแห่งข้อพิพาทซึ่งนับว่าเป็นเอกสารสำคัญอันเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี ดังนี้ แม้โจทก์ จะมิได้ส่งสำเนาเอกสารหมาย จ. 5 ให้แก่จำเลยภายในระยะเวลาตามกฎหมายและไม่ได้แนบสำเนามาท้ายคำฟ้อง ศาลก็ชอบที่จะรับฟังเอกสารหมาย จ. 5 ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 90

สำหรับเอกสารหมายเลข จ. 8 แม้จะเป็นเพียงสำเนา มิใช่ต้นฉบับแต่จำเลยก็เป็นผู้ทำขึ้นเอง เมื่อไม่ปรากฏ เหตุสงสัยว่าจะมีข้อความผิดไปจากความจริง การที่โจทก์มิได้อ้างเอกสารดังกล่าวไว้ในบัญชีระบุนุพยานซึ่งฝ่าฝืนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 88 แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลมีอำนาจรับฟังได้ ตามมาตรา 87 (2) แม้จำเลยมิได้รับรองความถูกต้องของเอกสารนั้นก็ตาม

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน ๗๔๙,๓๕๘.๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๓๒,๓๖๘ บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๗๐๑,๓๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า การที่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยลักษณะพยานหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารหมายเลข จ. ๓ ถึง จ. ๘ มีผลทำให้คดีโจทก์เสีย

ไปหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า เอกสารหมาย จ. ๓ จ. ๔ จ. ๖ และ จ. ๗ โจทก์มิได้ส่ง
สำเนาให้แก่จำเลย เห็นว่าเจตนารมณ์ของการส่งสำเนาเอกสารตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๐ มุ่งประสงค์เพียงให้ฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันได้มี
โอกาสตรวจสอบเอกสารก่อนเพื่อจะได้ซักค้านพยานได้ถูกต้องไม่เสียเปรียบแก่กัน
เมื่อโจทก์ได้แนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาท้ายคำฟ้อง ย่อมนับได้ว่าตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว แม้โจทก์จะมีได้แสดงความจำนงขอถือเอาเอกสารท้าย
คำฟ้องแทนการส่งสำเนาให้คู่ความ หรือโจทก์มิได้ขออนุญาตศาลขอถือเอาเอกสาร
ท้ายคำฟ้องแทนการส่งสำเนาให้คู่ความก็ตาม ไม่มีผลทำให้คดีโจทก์ต้องเสียไป
สำหรับเหตุที่โจทก์ไม่นำเอกสารหมาย จ. ๓ และ จ. ๔ แผ่นแรก ซึ่งเป็นรายการหนี้
มาแสดงต่อศาล เพราะโจทก์อ้างใบเสร็จรับเงินซึ่งสรุปยอดหนี้ในแต่ละเดือนอยู่แล้ว
ประกอบกับเอกสารหมาย จ. ๘ ก็สามารถทำให้จำเลยเข้าใจถึงยอดหนี้ได้ดี ส่วน
เอกสารหมาย จ. ๕ ซึ่งเป็นใบวางบิลแสดงยอดหนี้ที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ เมื่อได้
ความตามทางพิจารณาว่า เอกสารดังกล่าวพนักงานโจทก์นำไปมอบให้แก่จำเลยแล้ว
ซึ่งจำเลยเองก็ยอมรับ จึงถือได้ว่าเป็นเอกสารอยู่ในความครอบครองรู้เห็นของจำเลย
เช่นเดียวกับเอกสารหมาย จ. ๘ ที่จำเลยทำขึ้นเพื่อตรวจสอบจำนวนหนังสือพิมพ์ที่
ซื้อขายกัน เมื่อเอกสารหมาย จ. ๕ และ จ. ๘ ทั้งสองฉบับต่างเป็นที่มาแห่งข้อพิพาท
ซึ่งนับว่าเป็นเอกสารสำคัญอันเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี ดังนี้ แม้โจทก์จะมีได้
ส่งสำเนาเอกสารหมาย จ. ๕ ให้แก่จำเลยภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และไม่ได้
แนบสำเนามาท้ายคำฟ้อง ก็ชอบที่จะรับฟังเอกสารหมาย จ. ๕ ได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๐ เช่นกัน สำหรับเอกสารหมาย จ. ๘ นั้น
แม้จะเป็นเพียงสำเนา มิใช่ต้นฉบับ แต่จำเลยก็เป็นผู้ทำขึ้นเอง เมื่อไม่ปรากฏเหตุ
สงสัยว่าจะมีข้อความผิดไปจากความจริง การที่โจทก์มิได้อ้างไว้ในบัญชีระบุพยาน
ซึ่งฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๘ แต่เพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ศาลมีอำนาจรับฟังได้ ตามมาตรา ๘๗ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย

เดียวกัน แม้จำเลย มิได้รับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น คดีโจทก์ก็ไม่เสียไป
เพราะเหตุดังกล่าว จำเลยจึงต้องรับต่อโจทก์ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สุวัตร สุขเกษม-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-วิบูลย์ มีอาสา)

ศาลแพ่ง - นางมณีรัตน์ พันธุ์โกศล

ศาลอุทธรณ์ - นายอร่าม แยมสอาด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ